



PUTUSAN
Nomor 5248 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HANDIK BRAINTARA, bertempat tinggal di Dukuh Purwoseco, RT 021, RW 009, Desa Karangrejo, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aliyanti Trisita, S.H., Advokat pada Kantor Advokat "Atlas Solution", beralamat di Villa Bukit Tidar, Blok E3, Nomor 346, Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 April 2024;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

1. **SUJANTO**, bertempat tinggal di Dukuh Purwoseco, RT 021, RW 009, Desa Karangrejo, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan;
2. **NURDIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Nitinegoro, Nomor 29, RT 006, RW 002, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
3. **AGUS PAMBUDI NUGROHO**, bertempat tinggal di Jalan Pisangan Baru Tengah, Nomor 23 A, RT 013 RW 008, Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;
4. **GALUH SUPROBO**, bertempat tinggal di Jalan Sadewo, RT 005, RW 001, Desa Pandeyan, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Nur Sodik, S.H., M.H., dan kawan., Para Advokat, pada Kantor Firma Hukum *Law Firm NS & Partners*, beralamat di Jalan Kapten Pierre Tendean, RT 22, RW 9, Kelurahan Demangan,

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 5248 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Taman, Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2024;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

D a n

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN
PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAGETAN**, yang diwakili oleh Plh, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, Muhammad Arifin Siregar, S.T., M.E., berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, Nomor 8A, Magetan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Sudy Rahman, A.Ptnh, dan kawan-kawan., Para Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2023;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Magetan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I Penggugat II Penggugat III dan Penggugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan obyek sengketa dalam perkara ini berupa tanah darat sebagaimana tercantum dalam bukti kepemilikan tanah berupa: Letter C Nomor 1164, Nomor Persil dan Huruf bagian Persil 9a, Kelas Desa dII, Luas 0045 ha/da (800 meter persegi), atas nama Nj. Soekesi binti Mangoenwirjo; Terletak di Dukuh Purwoseco, RT 021, RW 009, Desa Karangrejo, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, dengan batas batas tanah:
 - Sebelah Utara : Tanah Darat milik Bapak Samsuri;
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa Karangrejo, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 5248 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah dan Rumah milik Ibu Endang;
- Sebelah Timur : Tanah Darat milik Ibu Martini;

adalah milik Penggugat I Penggugat II Penggugat III dan Penggugat IV yang berasal dari warisan almarhum Emy Sukei binti Mangoenwirjo;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai obyek sengketa secara tidak sah dan tanpa alas hak adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 01809 atas nama Tergugat Handik Braintara, Desa Karangrejo, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan batal demi hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 01809 atas nama Tergugat Handik Braintara, Desa Karangrejo, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan tidak memiliki kekuatan hukum;
6. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat I Penggugat II Penggugat III dan Penggugat IV dalam keadaan kosong, apabila Tergugat tidak mau menyerahkan obyek sengketa secara sukarela kepada Penggugat I Penggugat II Penggugat III dan Penggugat IV dalam keadaan kosong, maka obyek sengketa diserahkan kepada Penggugat I Penggugat II Penggugat III dan Penggugat IV dengan bantuan alat negara yang berwenang;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan kepada Penggugat I Penggugat II Penggugat III dan Penggugat IV berupa Kerugian Materiil sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan Kerugian Immateril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap obyek sengketa;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 5248 K/Pdt/2024



Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan Tergugat menjalankan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

10. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Subsider:

Atau apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Magetan berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang se adil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*);
2. Gugatan Para Penggugat *error in objecto*;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat:

- Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali diakui oleh Turut Tergugat;
- Bahwa yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Negeri Kabupaten Magetan adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 01809, Desa Karangrejo, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Luas tanah 846 m². Surat Ukur tanggal 23 April 2018, Nomor 1700/ Karangrejo/2018, terbit tanggal 30 April 2018 atas nama Tergugat Handik Braintara;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Sertifikat yang diterbitkan Turut Tergugat diproses, diajukan dan diperoleh secara melawan hukum adalah tidak benar dan mengada-ngada. Dikarenakan Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan yang termasuk pelayanan publik dalam pelayanannya berdasarkan Administrasi dan Prosedur yang telah ditetapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat telah salah untuk meminta Pengadilan Negeri Magetan untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1809/Desa Karangrejo, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan atas nama Handik Briantara. Dikarenakan hal tersebut akan melanggar Yurisdiksi (Kompetensi) Absolut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Magetan dengan putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mgt tanggal 6 Februari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.830.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 209/PDT/2024/PT SBY tanggal 4 April 2024, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mgt, tanggal 6 Februari 2024 tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Obyek Sengketa dalam perkara ini berupa tanah darat sebagaimana tercantum dalam bukti kepemilikan tanah berupa Letter C Nomor 1164, Nomor Persil dan Huruf Bagian Persil 9a, Kelas Desa dII, Luas 0045 ha/da (800 Meter Persegi), atas nama Nj. Soekesi binti Mangoenwirjo. Terletak di Dukuh Purwoseco, RT 021, RW 009, Desa Karangrejo, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, dengan batas batas tanah :
 - Sebelah Utara : Tanah Darat milik Bapak Samsuri;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 5248 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Darat milik Ibu Martini;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa Karangrejo, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan;
- Sebelah Barat : Tanah dan Rumah milik Ibu Endang;

adalah milik Penggugat I Penggugat II Penggugat III dan Penggugat IV yang berasal dari warisan almarhum Emy Sukei binti Mangoenwirjo;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai Obyek Sengketa secara tidak sah dan tanpa alas hak adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 01809 atas nama Tergugat Handik Braintara, Desa Karangrejo, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat I Penggugat II Penggugat III dan Penggugat IV dalam keadaan kosong, apabila Tergugat tidak mau menyerahkan obyek sengketa secara sukarela kepada Penggugat I Penggugat II Penggugat III dan Penggugat IV dalam keadaan kosong maka obyek sengketa diserahkan kepada Penggugat I Penggugat II Penggugat III dan Penggugat IV dengan bantuan alat negara yang berwenang;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100,000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan Tergugat menjalankan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
7. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding yang ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 5248 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 April 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 April 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mgt., *juncto* Nomor 209/PDT/2024/PT SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Magetan permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Mei 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan nomor registrasi perkara 209/PDT/2024/PT SBY;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Magetan dengan nomor registrasi perkara 22/Pdt.G/2023/PN Mgt;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dalam semua tingkatan;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung di Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus Perkara ini berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 15 Mei 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 5248 K/Pdt/2024



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi, pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Surabaya) yang membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Magetan) dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Surabaya) telah salah menerapkan hukum atau kurang mempertimbangkan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa walaupun Para Penggugat telah dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Dukuh Purwoseco, RT 021/RW 009, Desa Karangrejo, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Letter C Nomor 1164, Nomor Persil 9a. Kelas desa dII, luas 0045 Ha (800 m²) tercatat atas nama Nj. Soekesi binti. Mangoenwirjo, akan tetapi sebaliknya Tergugat telah dapat pula membuktikan bahwa Tergugat telah menguasai tanah objek sengketa semenjak tahun 2017 berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (bukti TT-10) tanggal 26 September 2017 atas nama Handik Briantara (Tergugat) dan Surat Pernyataan Hibah (bukti TT-9) tanggal 6 September 2017 dari Mistam kepada Handik Briantara (Tergugat) dan selanjutnya berdasarkan bukti T-6 dan bukti TT-1 atas tanah objek sengketa pada Tahun 2018 telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1809/Desa Karangrejo, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, seluas 846 m², Surat Ukur tanggal 23 April 2018 Nomor 1700/Karangrejo/2018, terbit tanggal 30 April 2018 atas nama Handik Briantara (Tergugat);

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dari lamanya penguasaan fisik objek sengketa oleh Tergugat semenjak tahun 2017 (26 September 2017) hingga diajukannya Surat Nomor 117/100.2/11/2023, tanggal 14 Februari 2023 perihal surat Permohonan Pembatalan Sertifikat Tanah yang diajukan Para Penggugat kepada Turut Tergugat (bukti P-14) atau semenjak diajukannya secara nyata gugatan Para Penggugat tanggal 6 September 2023, terbukti tanah objek sengketa telah lebih dari 5 (lima) tahun dikuasai secara terus menerus dengan iktikad baik oleh Tergugat hingga terbitnya Sertifikat Hak Milik

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 5248 K/Pdt/2024



(SHM) Nomor 1809/Desa Karangrejo, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, seluas 846 m², Surat Ukur tanggal 23 April 2018 Nomor 1700/Karangrejo/2018, terbit tanggal 30 April 2018 atas nama Handik Briantara (Tergugat), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Para Penggugat sudah tidak dapat lagi menuntut pemenuhan haknya, dengan demikian terbukti objek sengketa sah milik Handik Briantara (Tergugat);

Berdasarkan pertimbangan diatas pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Surabaya) dalam perkara *a quo* sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengabulkan kasasi dan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HANDIK BRAINTARA dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 209/PDT/2024/PT SBY tanggal 4 April 2024 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mgt tanggal 6 Februari 2024 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HANDIK BRAINTARA** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 5248 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209/PDT/2024/PT SBY tanggal 4 April 2024 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mgt tanggal 6 Februari 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara yang dalam pemeriksaan kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 5248 K/Pdt/2024



Panitera Pengganti,

ttd./

Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 5248 K/Pdt/2024